

1502142-31.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... DEPOENTE QUE JÁ TEVE UMA PASSAGEM POR TRÁFICO, ACREDITANDO QUE ISSO MOTIVOU QUE OS POLICIAIS O SEGUISSEM, PORÉM O DEPOENTE RELATA QUE DEPOIS DE SER PRESO, NUNCA VOLTOU A COMETER ESTE DELITO. CONTA QUE OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM A REVISTAR O VEÍCULO E DEPOIS CONDUZIRAM O DEPOENTE ATÉ O POSTO DE SAÚDE, DEVIDO AOS FERIMENTOS, E EM SEGUIDA, ATÉ A DELEGACIA PARA REGISTRAR O OCORRIDO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502142-31.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502142-31.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Barbosa Siqueira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA, qualificado nos autos (fls. 22/30), foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 02h40, no cruzamento das vias Odone Marchesan e Américo Vezzani, conduziu o veículo GM/Astra GL, cor verde, placas DDX-4374, de Matão/SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo e fixação do regime inicial aberto.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Anota-se, de início, que o fato não ocorreu sob a égide da redação original da Lei nº 9.503/97, que no artigo 306 previa como crime de trânsito o fato de dirigir veículo sob a influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de

outrem.

A exigência do dano potencial, que caracterizava o crime, não mais se encontra presente na redação do artigo 306 do CTB, dada pela Lei nº 11.705/08, e pela nova redação dada pela Lei nº 12.760/2012, que tipifica a conduta do agente que conduz veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 06 decigramas.

Salienta-se, também, que na nova redação do referido dispositivo, alterado pela Lei nº 12.760/2012, a embriaguez pode ser constatada através de "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora", salientando que "A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido observado o direito à contraprova.".

Feita esta introdução, passamos à análise dos fatos.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 1175/2020 (fls. 03/04); laudo de exame toxicológico (fls. 06/08), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também foi comprovada.

O réu ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA, no interrogatório policial (fl. 25), declarou: "NA NOITE DO DIA 31/08/2020 ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA ONDE HAVIA BEBIDO CINCO LATINHAS DE CERVEJA, CONTA QUE POR VOLTA DAS 22H, PAROU DE BEBER, TOMOU BANHO E FOI SE DEITAR. RELATA QUE ESTAVA DORMINDO QUANDO FOI ACORDADO POR SUA ESPOSA, DE MADRUGADA, MAIS OU MENOS 1H DO DIA 01/09/2020, POIS SUA FILHA ESTAVA RECLAMANDO DE CÓLICAS. CONTA QUE APÓS ISSO, CHAMOU SUAS DUAS FILHAS PARA IREM COM ELE ATÉ A FARMÁCIA NA ESQUINA DA RODOVIÁRIA PARA COMPRAR REMÉDIO. DISSE QUE FOI ATÉ A FARMÁCIA E QUANDO ESTAVA RETORNANDO, PERCEBEU QUE ATRÁS DO SEU VEÍCULO HAVIA UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, APENAS COM O GIROFLEX LIGADO, SENDO QUE NÃO DERAM SINAL PARA QUE O DEPOENTE PARASSE SEU CARRO. CONTA QUE APESAR DE TER BEBIDO, DEVIDO AO TEMPO QUE HAVIA PARADO DE BEBER NA NOITE ANTERIOR, NÃO TINHA SINAIS DE EMBRIAGUEZ, ASSIM NÃO SENTIU PROBLEMAS EM DIRIGIR E ISSO FOI NECESSÁRIO PARA BUSCAR OS REMÉDIOS PARA SUA FILHA. DECLARA QUE APENAS ESTAVA DIRIGINDO UM POUCO ACIMA DA VELOCIDADE MÉDIA, MAS SOMENTE ISSO, NÃO ESTAVA FUGINDO, POIS NÃO HOUVE SINAL DA POLÍCIA PARA QUE ELE PARASSE. CONTA QUE QUANDO PASSOU EM FRENTE A AMEL CLUBE, NA LOMBADA, COMO OS AMORTECEDORES DE SEU VEÍCULO ESTAVAM FRACOS E DEVIDO A VELOCIDADE QUE DIRIGIA, O CARTER BATEU NO ASFALTO, FURANDO E DERRAMANDO ÓLEO NA RUA EM QUE PASSAVA. QUANDO ISSO ACONTECEU, RELATA O DEPOENTE QUE DESCEU DE SEU VEÍCULO, SENDO ABORDADO PELOS POLICIAIS MILITARES. CONTA QUE A MANEIRA EM QUE FOI ABORDADO, ACABOU SENDO LANÇADO NO CHÃO E SE FERINDO, LEMBRANDO QUE CHEGOU A DESMAIAR. QUANDO RECOBROU A CONSCIÊNCIA, OS POLICIAIS MILITARES DISSERAM QUE ELE ESTAVA CORRENDO E FUGINDO, QUESTIONANDO ONDE ELE HAVIA JOGADO A DROGA; RELATA O DEPOENTE QUE JÁ TEVE UMA PASSAGEM POR TRÁFICO, ACREDITANDO QUE ISSO MOTIVOU QUE OS POLICIAIS O SEGUISSEM, PORÉM O DEPOENTE RELATA QUE DEPOIS DE SER PRESO, NUNCA VOLTOU A COMETER ESTE DELITO. CONTA QUE OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM A REVISTAR O VEÍCULO E DEPOIS CONDUZIRAM O DEPOENTE ATÉ O POSTO DE SAÚDE, DEVIDO AOS FERIMENTOS, E EM SEGUIDA, ATÉ A DELEGACIA PARA REGISTRAR O OCORRIDO. CIENTIFICADO DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RELAÇÃO ÀS POSSIBILIDADES DE FORMALIZAÇÃO DE "ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL", JUNTO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CASO SUPRA OS REQUISITOS CONDIÇÕES LEGAIS". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Ingeriu bebida antes de dirigir. Tem 36 anos. É pintor. Ganha R\$2.800,00. É casado. Possui quatro filhos. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra os policiais.

A testemunha Policial Militar PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fls. 20/21), declarou: "É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE E NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM SERVIÇO COM O PM WILLIAN EM PATRULHAMENTO NAS VIAS ODONE MARCHESAN X AMÉRICO VEZZANI, QUANDO UM AUTOMÓVEL GM ASTRA GL, PLACAS DDX 4374/MATÃO PASSOU EM ALTA VELOCIDADE SENTIDO RODOVIA DOS TRABALHADORES; QUE, ENTÃO, INICIOU-SE O ACOMPANHAMENTO PELAS VIATURAS, SENDO QUE NA RODOVIA DOS TRABALHADORES, O REFERIDO VEÍCULO CONDUZIDO POR ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA, ORA QUALIFICADO, PASSOU SOBRE UMA LOMBADA ALI EXISTENTE, DANIFICANDO O CARTER E PROVOCANDO O VAZAMENTO DE ÓLEO NO

PAVIMENTO; QUE O CONDUTO FOI ABORDADO, O QUAL ESCORREGOU NO ÓLEO AO DEBATER-SE, SOFRENDO UMA QUEDA, E, CONSEQUENTEMENTE, ESCORIAÇÕES PELO CORPO. NO VEÍCULO ESTAVAM COMO PASSAGEIRAS AS FILHAS DE ROGÉRIO: ISABELA CRISTINA SIQUEIRA E KETELIN ALESSANDRA SIQUEIRA, AS QUAIS NÃO SOFRERAM FERIMENTOS DECORRENTES DA AÇÃO EM TELA. ROGÉRIO BARBOSA SIQUEIRA RECUSOU SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO, MAS CONCORDOU EM RETIRAR UMA AMOSTRA DE SANGUE PARA FINS DE EXAME DE DOSAGEM ALCÓOLICA". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O réu já tinha se evadido da polícia por diversas outras vezes.

A testemunha Policial Militar WILLIAN ROBERTO DIAS, ouvida na fase inquisitiva (fls. 53), declarou: "É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE DE MATÃO/SP; NO DIA DOS FATOS, ESTAVA EM PATRULHAMENTO, JUNTAMANET COM O PM BISPO, PELAS VIAS ODONE MARCHESAN X AMÉRICO VEZZANI, QUANDO UM VEÍCULO GM/ASTRA GL, PLACAS DDX 4374, DE MATÃO, PASSOU EM ALTA VELOCIDADE SENTIDO RODOVIA DOS TRABALHADORES; QUE, ENTÃO, OS POLICIAIS FORAM ATRÁS, PERSEGUINDO O CONDUTOR E, NA RODOVIA DOS TRABALHADORES, O REFERIDO VEÍCULO PASSOU SOBRE UMA LOMBADA ALI EXISTENTE, DANIFICANDO O CARTER E PROVOCANDO O VAZAMENTO DE ÓLEO NO PAVIMENTO; QUE LOGO EM SEGUIDA O CONDUTOR PAROU SEU VEÍCULO, MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS MILITARES E, AO DEBATER-SE, O CONDUTOR, POSTERIORMENTE RECONHECIDO COMO ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA, ESCORREGOU NO ÓLEO QUE HAVIA VAZADO NO PAVIMENTO, SOFRENDO UMA QUEDA, E, CONSEQUENTEMENTE, ESCORIAÇÕES PELO CORPO. QUE, NO VEÍCULO DO INDICIADO, ESTAVAM COMO PASSAGEIRAS AS FILHAS DE ROGÉRIO: ISABELA CRISTINA SIQUEIRA E KETELIN ALESSANDRA SIQUEIRA, AS QUAIS NADA SOFRERAM. QUE O INDICIADO SE RECUSOU A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO, ENTRETANTO, CONCORDOU QUE LHE FOSSE RETIRADA AMOSTRA DE SANGUE PARA FINS DE EXAME DE DOSAGEM ALCÓOLICA. QUE DERAM DIVERSOS SINAIS PARA QUE O ROGÉRIO PARASSE, ENTRETANTO, ESTE NÃO ATENDEU; QUE, APESAR DA QUEDA, ROGÉRIO NÃO CHEGOU A PERDER A CONSCIÊNCIA". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O réu autorizou a retirada de sangue para perícia. O réu disse que tinha ingerido bebida alcóolica, mas se recusou a submeter ao teste do etilômetro. Ao cabo da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Na fase policial, o réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica no período noturno e, algumas horas após, assumiu a direção do veículo. Em Juízo, confirmou a versão apresentada.

As testemunhas apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Ademais, o laudo de exame toxicológico foi positivo para embriaguez.

Destarte, segundo apurado, na data dos fatos o réu, sob a influência de álcool e, portanto, com a capacidade psicomotora alterada, assumiu a condução do veículo GM/Astra GL, cor verde, placas DDX-4374, de Matão/SP e passou a transitar pela via pública, levando como passageiras suas filhas Isabela Cristina Siqueira e Kettelin Alessandra Siqueira.

Ocorre que, em razão da embriaguez, o réu conduzia seu veículo em alta velocidade até que, ao passar sobre uma lombada existente na Rodovia dos Trabalhadores, danificou o próprio veículo e causou vazamento de óleo no pavimento.

Consta, ademais, que policiais militares em patrulhamento pelo local abordaram o réu e constataram que as filhas dele estavam no interior do veículo, mas não sofreram lesões.

O exame toxicológico realizado confirmou que o réu conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apurando a presença de álcool etílico na concentração de 1,7 g/L (um grama e sete decigramas de álcool por litro de sangue).

Portanto, não há dúvidas de que o réu, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 02h40, no cruzamento das vias Odone Marchesan e Américo Vezzani, conduziu o veículo GM/Astra GL, cor verde, placas DDX-4374, de Matão/SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito tem por base pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, multa e suspensão ou proibição de

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. As circunstâncias judiciais são negativas. O réu apresentou graduação alcoólica muito superior ao limite. Houve fuga e direção de veículo de forma perigosa. Havia pessoas dentro do veículo do réu. Além disso, estava em cumprimento de pena quando praticou o delito. Em razão disso, fixo a pena-base em 01 ano de detenção, 20 dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por igual período. Justifico a imposição de maior período sem dirigir por conta da gravidade concreta da conduta relatada.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano de detenção, 20 dias-multa, no valor mínimo, considerando não haver informações sobre a situação econômica do réu, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor igual período, ou seja, 01 ano.

O regime inicial para cumprimento da pena, diante da reincidência e circunstâncias negativas, será o semiaberto.

Por fim, mesmo diante da reincidência, mas considerando não ser específica, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui medida socialmente recomendável, até porque o réu encontra-se trabalhando e possui família para sustentar. Destarte, com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA, qualificado nos autos, reincidente, pela prática do crime tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 01 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, 20 dias-multa, no valor mínimo, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor igual período, ou seja, 01 ano. Substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de indenização, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente.

P. R. I. C.

Matão, 19 de abril de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA